SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**HABEAS CORPUS Nº 1017077 - MS (2025/0246844-2)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | : | **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR** |
| IMPETRANTE | : | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |
| ADVOGADO | : | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |
| IMPETRADO | : | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |
| PACIENTE | : | LEYSIANE MACIEL DA CONCEICAO (PRESO) |
| INTERES. | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |

**DECISÃO**

Trata-se de *Habeas Corpus* com pedido de liminar impetrado em favor de LEYSIANE MACIEL DA CONCEICAO, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Consta dos autos que a paciente foi condenada, por sentença confirmada pela Corte Estadual, à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 444 dias-multa, como incursa no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante alega que houve indevido *bis in idem* na dosimetria, pois a natureza da droga foi utilizada na primeira fase para aumentar a pena-base e a quantidade foi usada para modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu mínimo legal.

Sustenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores determina que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como vetor judicial único, na primeira fase da dosimetria, não podendo ser cindidas para fins de dosimetria da pena.

Afirma que a paciente é primária, de bons antecedentes e mãe de criança menor de 12 anos, o que reforça a necessidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TJMS e, no mérito, a concessão da ordem para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de redução, com o devido redimensionamento da pena, abrandamento do regime inicial e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

É o **relatório**.

**Decido**.

Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.

**Documento eletrônico VDA48717275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 08/07/2025 às 13:00:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS**
**Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/07/2025 12:45:04**
**Publicação no DJEN/CNJ de 10/07/2025. Código de Controle do Documento: 0a638d81-fce6-4cac-b226-d47c14f7cbaa**

À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do *writ*.

Ante o exposto, **indefiro o pedido de liminar**.

Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.

Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 08 de julho de 2025.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

**Documento eletrônico VDA48717275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 08/07/2025 às 13:00:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS**
**Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/07/2025 12:45:04**
**Publicação no DJEN/CNJ de 10/07/2025. Código de Controle do Documento: 0a638d81-fce6-4cac-b226-d47c14f7cbaa**